



TEMA 011 – Resumen express

LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRINCIPIOS COMUNES. LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN. TIPOS DE CONTRATOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES. LA FACTURACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO.



1. LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dentro de la **Estrategia Europa 2020**, la contratación pública se contemplaba como un instrumento esencial para conseguir un **crecimiento sostenible e integrador**. En este contexto, la Unión Europea elaboró las siguientes Directivas comunitarias:

- **Directiva 2014/24/UE**, sobre **contratación pública**.
- **Directiva 2014/23/UE**, relativa a la **adjudicación de contratos de concesión**.
- **Directiva 2014/25/UE**, relativa a la **contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales**.

Su traslación al ordenamiento jurídico nacional se realizó a través de la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público**.

2. PRINCIPIOS COMUNES

La **Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público**, se ajusta a los siguientes principios:

- **Libertad de acceso a las licitaciones**.
- **Publicidad y transparencia de los procedimientos**.
- **No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores**.

Se deberá realizar una **eficiente utilización de los fondos**.

En toda contratación pública se incorporarán **criterios sociales y medioambientales**. Igualmente se facilitará el **acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas**.

3. LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Los objetivos de la **Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público**, son:

- **Mayor transparencia**
- **Mejor relación calidad-precio** (criterios de adjudicación)
- **Simplificación de los trámites**
- **Facilitar el acceso de las PYMES a la contratación pública** (mediante la división en lotes de los contratos)
- **Normas más estrictas** (ofertas «anormalmente bajas»)

Esta Ley diseña un **sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro**, mediante el cual se consiga un mejor **cumplimiento de los objetivos públicos**.

4. REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS

Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.

Capacidad y solvencia del empresario: la **clasificación** de los empresarios la realizará la **Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado** y se inscribirá de oficio en el **Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE)**.



5. TIPOS DE CONTRATOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

De acuerdo a la **Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público**, establece la siguiente calificación de los contratos:

- Contrato de **obras**
- Contrato de **concesión de obras**
- Contrato de **concesión de servicios**
- Contrato de **suministro**
- Contrato de **servicios**
- Contratos **mixtos** (prestación principal)

Contratos sujetos a regulación armonizada (SARA):

Tipo de contrato	Umbral (Contratos SARA), en función del Valor Estimado del contrato
Contratos de suministros y servicios	140.000 € - AGE 216.000 € - otras AAPP
Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios	5.404.000 €

6. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

6.1 Expediente de contratación

Se deberá motivar la necesidad.

6.1.1 Tipos de tramitación para los procedimientos de contratación

- **Tramitación Ordinaria**
- **Tramitación urgente del expediente:** necesidad inaplazable o interés público.
- **Tramitación de emergencia:** acontecimientos catastróficos, grave peligro o defensa nacional.

6.2 Pliegos de un expediente de contratación

PCAG, PCAP, PPTG y PPTP

6.3 Anuncio de licitación

Perfil del contratante, BOE y DOUE en contratos SARA

6.4 Recurso especial en materia de contratación



El órgano competente es el **Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales**.

6.5 ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Principios de igualdad, transparencia y libre competencia.

6.5.1 FORMAS DE ADJUDICACIÓN

- **Contrato menor**

Tipo de contrato	Umbral, en función del Valor Estimado del contrato
Contratos de obras	40.000 €
Contratos de suministro o de servicios	15.000 €

- **Procedimiento abierto:** todo empresario, excluida toda negociación.
- **Procedimiento abierto simplificado ordinario** criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor no superarán el 25% del total.

Tipo de contrato	Umbral, en función del Valor Estimado del contrato
Contratos de obras	2.000.000 €
Contratos de suministros o servicios	140.000 €

- **Procedimiento abierto simplificado abreviado (Supersimplificado)**

Tipo de contrato	Umbral, en función del Valor Estimado del contrato
Contratos de obras	80.000 €
Contratos de suministros o servicios	60.000 €

- **Procedimiento restringido** (para servicios intelectuales de especial complejidad, prohibida toda negociación de los términos del contrato)
- **Procedimientos con negociación**
- **Trabajo previo** de los **licitadores, proyecto o soluciones innovadoras, circunstancias específicas** (naturaleza, complejidad, configuración o riesgos), **no** se puedan establecer las **especificaciones técnicas.**, no por procedimiento abierto o restringido previamente.
- **Procedimiento negociado sin publicidad:**
 - No por procedimiento abierto o restringido previamente, un **empresario determinado, contrato secreto o reservado, o medidas de seguridad especiales.**
- **Diálogo competitivo** (mesa especial de diálogo competitivo a fin de desarrollar soluciones)
- **Procedimiento de asociación para la innovación** (desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior)
- **Encargo a medios propios** (ejecutando de manera directa a cambio de una compensación tarifaria, previo encargo)



6.6 RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

6.6.1 ACUERDOS MARCO

- **AM 02/2023** - Suministro de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles, monitores y otras soluciones de puesto de trabajo.
- **AM 05/2023** - Suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres.

6.6.2 SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN

- **SDA 24/2022** – Suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento
- **SDA 25/2022** - Suministro de software de sistema, de desarrollo y de aplicación.
- **SDA 26/2021** – Servicios de desarrollo de sistemas de administración electrónica

6.6.3 CENTRALES DE CONTRATACIÓN

Contratos centralizados

6.7 GOBIERNO DE LA CONTRATACIÓN EN LA AGE

La **Junta de Contratación Centralizada (JCC)** es el órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada, adscrito a la **Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC)**.

6.8 HERRAMIENTAS DE SOPORTE A LA CONTRATACIÓN

- **Plataforma de Contratación del Sector Público** - perfil del contratante.
- **Conecta - Centralización** - plataforma de los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición.
- **Registro de Contratos del Sector Público** - contratos adjudicados.
- **Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)** - formulario normalizado.

7. LA FACTURACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

La **Ley 47/2003, General Presupuestaria** establece la regla **general del servicio hecho** al abonar las prestaciones: El **reconocimiento de obligaciones** se producirá **previa acreditación documental** de la realización de la prestación.

La **Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público**.

El **contrato** se entenderá **cumplido** por el contratista cuando haya realizado la **totalidad de la prestación**. Se exigirá a la Administración un **acto formal y positivo de recepción o conformidad** en un **mes**, que será comunicado a la **Intervención de la Administración**.

Pago del precio: la Administración tendrá la obligación de abonarlo en **treinta días**.

La **Ley 25/2013, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público**, tiene como principal **objeto impulsar el uso de la factura electrónica y crear el registro contable de facturas**. Establece el **Punto general de entrada de facturas electrónicas (FACE)**.



8. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Real Decreto-ley 36/2020, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece:

- **Recursos para agilizar y digitalizar los procedimientos de contratación:** programación de los contratos y priorización los procedimientos de contratación de proyectos financiados con fondos europeos.
- **Autorización para contratar:** los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia quedan excluidos.

Para contratos susceptibles de ser tramitados acogéndose a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se varían los límites económicos para los que se podrá emplear el **Procedimiento abierto simplificado abreviado** (art. 52)

- **Contratos de obras** de valor estimado inferior a **200.000 €**
- **Contratos de suministros y servicios** de valor estimado inferior a **100.000 €**

